

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๓๘๓๗๑



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. S๑๔๑๐๐/๔๔๔๐๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า กฟผ. มีหน่วยงานปฏิบัติงาน
อยู่ทั่วประเทศ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงแบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินการตั้งแต่หน่วยงานผู้ใช้งาน
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานพัสดุและหน่วยงานบริหารสัญญา โดย กฟผ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรวมศูนย์ที่มีหน่วยงานเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมของ กฟผ. เช่น การเช่ารถ เป็นต้น เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วจะส่งมอบพัสดุไปให้ผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่ ทำให้ในหนึ่งสัญญามีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หลายคน นอกจากนี้ กรณีนงานจัดซื้อพัสดุสำรองคลังซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวและส่งมอบพัสดุตลอดทั้งปี
ทำให้ในหนึ่งปีการตรวจรับพัสดุสัญญาเดียวกันอาจมีคณะกรรมการตรวจรับหลายชุด กฟผ. จึงให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานผู้ใช้งานหรือหน่วยงานบริหารสัญญาเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขสัญญาในส่วนที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ
โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขสัญญาเสนอผู้มีอำนาจ และเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วจึงสำเนา
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ สำหรับประเด็นการแก้ไขสัญญาเนื่องจากภายใน กฟผ. มีหน่วยงานอำนวยการ
เรียกว่า หน่วยงานบริหารสัญญา ซึ่งมีความรับผิดชอบในการแก้ไขสัญญา กฟผ. จึงขอหารือ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญา ตามมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ และการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา
การงดหรือลดค่าปรับ ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ ด้วยหรือไม่ อย่างไร

๒. ตามข้อหารือ ๑ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณาขยายระยะเวลา
ทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ และการแก้ไขสัญญา เพื่อความคล่องตัวและเป็นประโยชน์สูงสุด
กฟผ. จะสามารถกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นภายใน กฟผ. เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานผู้ใช้งาน
หรือหน่วยงานบริหารสัญญา เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๓) ได้หรือไม่ อย่างไร

๓. ตามข้อหารือ ๑ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณาขยายระยะเวลา
ทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ และการแก้ไขสัญญา เพื่อให้การแก้ไขสัญญาของ กฟผ. มีความคล่องตัว
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถมอบอำนาจ
เป็นหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นภายใน กฟผ. เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานผู้ใช้งาน
หรือหน่วยงานบริหารสัญญาเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวแทนได้หรือไม่ อย่างไร
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ” และวรรคสอง บัญญัติว่า “องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว ต่อมาหากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๙๗ หรือพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ ตามมาตรา ๑๐๒ หรือการพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น แล้วแต่กรณี และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสิ้นสุดเมื่อได้ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้ายหรือเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว

๒. กรณีข้อหาหรือข้อ ๑ ผู้ใดเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ย่อมต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามหน้าที่และมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบและสั่งการ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามนัยหลักการของระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ ข้อ ๑๗๖ ข้อ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ย่อมอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและเหตุผลของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งดุลพินิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

๓. กรณีข้อหาหรือข้อ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขสัญญาในส่วนที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขสัญญา เสนอผู้มีอำนาจ และเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วจึงสำเนาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ซึ่งเป็นการดำเนินการและควบคุมภายในของ กฟผ. กรณีย่อมอยู่ในดุลพินิจของ กฟผ. ที่จะพิจารณาดำเนินการ อย่างไรก็ดี ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังคงมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น แล้วแต่กรณี

สำหรับกรณีที่ กฟผ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ที่มีหน่วยงานเดียวเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานและบริหารสัญญาในภาพรวมของ กฟผ. เช่น การเช่ารถ เป็นต้น แต่การตรวจรับพัสดุจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามแต่ละพื้นที่ที่มีการส่งมอบและตรวจรับงาน ซึ่งตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฟผ. มีหน่วยงานปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ กฟผ. สามารถเลือกได้ว่าให้หน่วยงานผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่ทำการตรวจสอบและรายงานผลมายังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับเอกสารหลักฐานที่คู่สัญญาจัดส่งมาให้ ประกอบกับผลการตรวจสอบและรายงานผลของหน่วยงานผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุที่คู่สัญญาส่งมอบได้แล้ว กรณีก็อยู่ในขอบข่ายที่สามารถดำเนินการได้ หากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากรถยนต์ที่เข้าส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ในต่างจังหวัด ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการตรวจรับรถยนต์ที่เข้าได้สะดวก ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว กฟผ. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้นเป็นรายจังหวัดเพื่อบริหารสัญญาเช่า โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละจังหวัดจะต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการของระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ด้วย

๔. กรณีข้อหาหรือข้อ ๓ ผู้ใดเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ย่อมต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามหน้าที่และมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อ ๑ ดังนั้น จึงไม่อาจมอบอำนาจต่อได้

/อย่างไร ...

อย่างไรก็ดี กรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ หากกรรมการตรวจรับพัสดุรายใด ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่า ควรจะให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่อไป หรือควรจะแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุแทน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง ประโยชน์ราชการและความเหมาะสมเป็นสำคัญ และกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดั้งเดิม หรือปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหรือลดจำนวน ก็ย่อมอยู่ในดุลพินิจที่จะกระทำได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖